

Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960

Aborto Provocado pela Gestante ou com seu Consentimento (art. 124 do CP)

ABORTO PROVOCADO PELA GESTANTE OU COM SEU CONSENTIMENTO

O assunto do capítulo é o crime de ABORTO PROVOCADO PELA GESTANTE OU COM SEU CONSENTIMENTO.

Aborto provocado pela gestante ou com seu consentimento

Art. 124 - Provocar aborto em si mesma ou consentir que outrem lho provoque:

Pena - detenção, de um a três anos.

Sem polêmicas. O objetivo aqui é passar em concurso.

O entendimento que predomina é que a GRAVIDEZ se dá com a fixação do óvulo na parede do útero (NIDAÇÃO).

Então, pergunto: tomar a pílula do dia seguinte é considerado aborto? Não, pois ainda não houve a nidação.

O Código prevê duas condutas que podem configurar o crime:

- **a MULHER GRÁVIDA provoca o ABORTO em si mesma.**
- **a MULHER GRÁVIDA permite (consentimento) que outra pessoa lhe provoque o ABORTO.**

Trata-se de um **CRIME PRÓPRIO DE MULHER GRÁVIDA.**

Cumpramos ressaltar que no julgamento da ADPF 54, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, *por maioria e nos termos do voto do Relator, julgou procedente a ação para declarar **a inconstitucionalidade da interpretação segundo a qual a interrupção da gravidez de feto anencéfalo é conduta tipificada nos artigos 124, 126, 128, incisos I e II, todos do Código Penal.*** Assim, se o feto padecer de anencefalia, a mãe não responderá por eventual aborto.

Saudações.

Rafael Albino.

Resumo

ABORTO PROVOCADO PELA GESTANTE OU COM SEU CONSENTIMENTO

Art. 124 - Provocar aborto em si mesma ou consentir que outrem lho provoque:

Pena - detenção, de um a três anos.

GRAVIDEZ se dá com a fixação do óvulo na parede do útero (NIDAÇÃO). Então, tomar a pílula do dia seguinte não é crime, pois ainda não houve a nidação.

CONDUTAS:

- **a MULHER GRÁVIDA provoca o ABORTO em si mesma.**
- **a MULHER GRÁVIDA permite (consentimento) que outra pessoa lhe provoque o ABORTO.**

CRIME PRÓPRIO DE MULHER GRÁVIDA.

É inconstitucional a interpretação segundo a qual a interrupção da gravidez de feto anencéfalo é conduta tipificada nos artigos 124, 126, 128, incisos I e II, todos do Código Penal.

Saudações.

Rafael Albino.

Texto: Professor(a) Rafael Perez Albino

Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960
